

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 474/2535

นางหงษ์ แซ่จั่ว

โจทก์

นางสงวน สังข์ศิลป์ชัย

จำเลย

นายชวฮกอุ แซ่จั่ว ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 28

ป.วิ.พ. มาตรา 56

โจทก์ได้ตกเป็นคนที่ไร้ความสามารถ ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของโจทก์ตามคำสั่งศาล มีความประสงค์ขอเข้าดำเนินคดีแทนโจทก์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 140,143 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน แก่โจทก์จำนวน 291,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 จนถึงวันฟ้องแต่มิให้เกิน 93,184 บาทกับให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวกันนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 12 รับผิดชอบใช้เงินให้โจทก์ ไม่เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกได้แก่ตน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 12 ฎีกา (อันดับ 121)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้ คู่ความฟังก่อนอ่านผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140) จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนและของคำพิพากษาศาลฎีกาคืนศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป (อันดับ 141,144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายชัชฎาภรณ์ แก้วงาม ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้อนุบาลของนางหงษ์ แก้วงาม โจทก์ดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ได้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายชัชฎาภรณ์ แก้วงาม ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้อนุบาลของนางหงษ์ แก้วงาม โจทก์ดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ได้

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>